4-MAVZU

Biznesni qonuniy rasmiylashtirish va davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

Tadbirkorlik asoslari

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 4.1. Nima uchun biznesni rasmiylashtirish kerak
- 4.2. Tadbirkorlikning tashkiliy-huquqiy shakllari
- 4.3. “Biznesni 15 daqiqada boshlash” tamoyili
- 4.4. Davlat ro‘yxatidan o‘tkazish bosqichlari
- 4.5. Litsenziya, ruxsatnoma va xabardor qilish
- 4.6. Raqamli platformalar
- 4.7. Shartnoma tuzish asoslari
- 4.8. Ro‘yxatdan o‘tgandan keyingi majburiyatlar va tizimli xatolar
- 4.9. Chuqurlashtirilgan va kengaytirilgan tahlil: intellektual mulk, brendni himoya qilish va franshiza orqali biznes boshlash

Nima uchun biznesni rasmiylashtirish kerak

- Rasmiylashtirish — subyektning huquqiy maqomini belgilovchi asosiy bosqich
- Natija: STIR beriladi, soliq va statistika organlarida hisobga qo‘yiladi
- Huquqiy himoya, bank xizmatlari, hamkorlar ishonchi
- Imtiyoz, grant, subsidiya va kredit — faqat rasmiy subyektlarga
- Xodimlarni rasmiy yollash va ijtimoiy kafolatlar

Rasmiy biznes va ro‘yxatsiz faoliyat

Rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan

- Mulk va shartnomalar qonun bilan himoyalanadi
- Bank hisobi, naqdsiz to‘lov, kredit
- Yirik mijoz va davlat tashkilotlari bilan shartnoma
- Grant, subsidiya, imtiyozlar
- Raqamli tizimlarda bir necha daqiqada

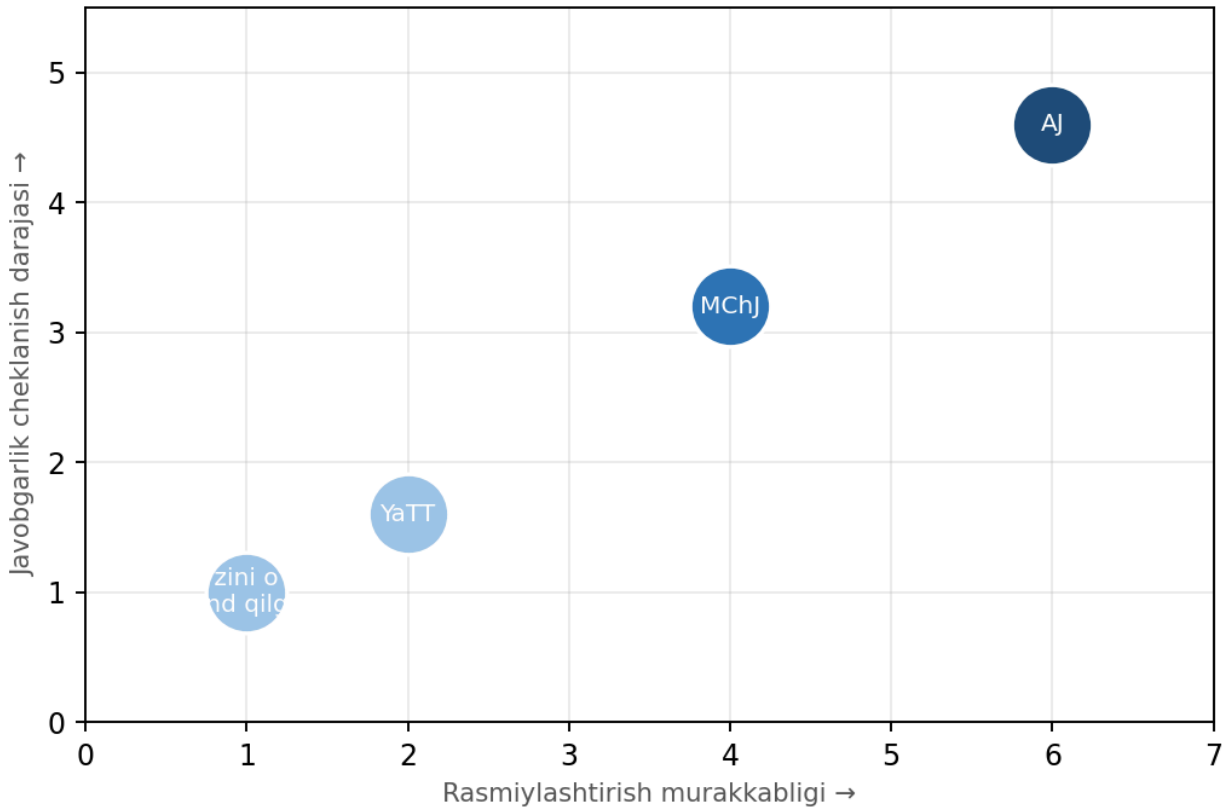
Ro‘yxatdan o‘tmagan

- Ma’muriy, ayrim hollarda jinoiy javobgarlik
- Mijoz nizosida huquqiy himoya yo‘q
- Bank va moliyalashtirishdan mahrum
- Xodimni rasmiy yollab bo‘lmaydi
- Hatto kichik biznes ham imkon qadar tez rasmiylashtiriladi

Faoliyatning huquqiy asosi

- Fuqarolik kodeksi; «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida»gi Qonun
- MChJ to‘g‘risidagi Qonun (2001-yil 6-dekabr, 310-II-son)
- Soliq kodeksi; «Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida»gi Qonun; Mehnat kodeksi
- Litsenziyalash va ruxsat berish qonunchiligi, Prezident farmon va qarorlari
- Amaldagi tahrir — lex.uz milliy bazasida

Tashkiliy-huquqiy shakllar: murakkablik va javobgarlik



4.1-rasm. Tashkiliy-huquqiy shakllar: murakkablik va javobgarlik

O‘zini o‘zi band qilgan shaxs va YaTT

O‘zini o‘zi band qilgan

- Yuridik shaxs emas, xodim yollamaydi
- Onlayn, juda tez va sodda rasmiylashtirish
- Talabalar uchun eng past to‘siqli start
- Misol: repetitorlik, dizayn, tarjima, foto
- Daromad chegarasidan oshsa — YaTT yoki yuridik shaxs

Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)

- Bir jismoniy shaxs, yuridik shaxs tashkil etilmaydi
- Ustav fondi va murakkab ta’sis hujjatlari yo‘q
- Cheklanmagan javobgarlik: barcha mol-mulk bilan
- 2026-yil 1-yanvardan firma nomi (PF-214)
- Kichik savdo, xizmat, hunarmandchilik uchun

Mas’uliyati cheklangan jamiyat (MChJ)

- O‘zbekistonda eng keng tarqalgan, moslashuvchan yuridik shakl
- Ta’sischi faqat kiritgan hissasi doirasida tavakkal qiladi
- Ishtirokchilar soni odatda 50 nafardan oshmaydi
- Ustav fondi: eng kam miqdor talabi bekor (O‘RQ-531, 2019-yil 20-mart)
- Hissa ro‘yxatdan o‘tgandan boshlab 1 yil ichida kiritiladi

Bank, mikrokredit, lombard va xorijiy investitsiyali korxonalarga alohida talab saqlangan

Aksiyadorlik jamiyati va boshqa shakllar

- AJ: ustav fondi aksiyalarga bo‘linadi; javobgarlik aksiya qiymati doirasida
- AJ murakkab boshqaruv, oshkora hisobot, ko‘pincha audit talab qiladi — boshlovchiga mos emas
- Oilaviy tadbirkorlik, fermer va dehqon xo‘jaligi, kooperativ
- Qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyat (QMChJ): subsidiar javobgarlik

AJ «ochiq/yopiq» bo‘linishi eski tasnif — lex.uz dan tekshiring

Shakllarning qiyosiy tahlili

Mezon	O‘zini o‘zi band	YaTT	MChJ	AJ
Ta’sischilar	Bir jismoniy shaxs	Bir jismoniy shaxs	Bir yoki bir necha shaxs	Ko‘p aksiyadorlar
Javobgarlik	Shaxsiy mol-mulk	Cheklanmagan	Ulush doirasida	Aksiya doirasida
Ustav fondi	Yo‘q	Yo‘q	1 yil ichida shakllanadi	Aksiyalarga bo‘linadi
Ro‘yxatdan o‘tish	Eng sodda, onlayn	Sodda, onlayn	O‘rtacha, onlayn	Nisbatan murakkab
Xodim yollash	Odatda mumkin emas	Shartlarda mumkin	Cheklovsiz	Cheklovsiz
Investor jalb qilish	Juda cheklangan	Cheklangan	Qulay (ulush)	Eng qulay (aksiya)
Mos biznes	Yakka mehnat	Kichik savdo, hunar	O‘rta va kichik, startap	Yirik loyihalar

4.1-jadval

Shaklni tanlash: uchta savol

1. 1-savol: javobgarlikni qanday cheklash kerak? Xavf katta bo‘lsa — MChJ
2. 2-savol: hamkor yoki investor bormi? Ulushni rasmiylashtirish uchun MChJ
3. 3-savol: soliq va hisobot yuki? 2026-yildan YaTT — aylanma solig‘i 1% (5-bob)
4. Zanjir: o‘zini o‘zi band → YaTT → MChJ → o‘rta biznes
5. G‘oya sinovda — o‘zini o‘zi band yoki YaTT; barqaror mijoz va hamkor bo‘lsa — MChJ

Biznesni rasmiylashtirish bosqichlari



4.2-rasm. Biznesni rasmiylashtirish bosqichlari (PF-214 asosida)

«Biznesni 15 daqiqada boshlash» tamoyili

- PF-214-son Farmon (2025-yil 14-noyabr), 15-noyabrdan kuchga kirgan
- 2026-yil 1-yanvardan: ro‘yxatdan o‘tishda bir necha davlat xizmati bir vaqtda
- Xizmatlar to‘plami — 7 element, har biri ixtiyoriy
- Tanlangan xizmatlar to‘lovi yagona QR-kod orqali bir vaqtda
- Bitta elektron ariza asosida ma’lumotlar davlat bazalari o‘rtasida almashadi

15 daqiqa doirasidagi xizmatlar

№	Xizmat	Mazmuni
1	ERI kaliti	Raqamli imzo kalitini berish va faollashtirish
2	Bank hisobvarag‘i	Hisob ochish va faollashtirish uchun ariza
3	Litsenziya, ruxsatnoma, xabarnoma	Faoliyat turiga qarab ariza yoki xabarnoma
4	Ko‘chmas mulk ijarasi	Shartnomani rasmiylashtirish, soliq bazasida ro‘yxatga olish
5	QQS to‘lovchisi guvohnomasi	Soliq xavfi darajasi bo‘yicha avtomatik beriladi
6	Onlayn NKM	Onlayn xarid qilish va soliq organida ro‘yxatga olish
7	Rahbarni tayinlash	«Yagona milliy mehnat tizimi»da hisobga qo‘yish

4.2-jadval

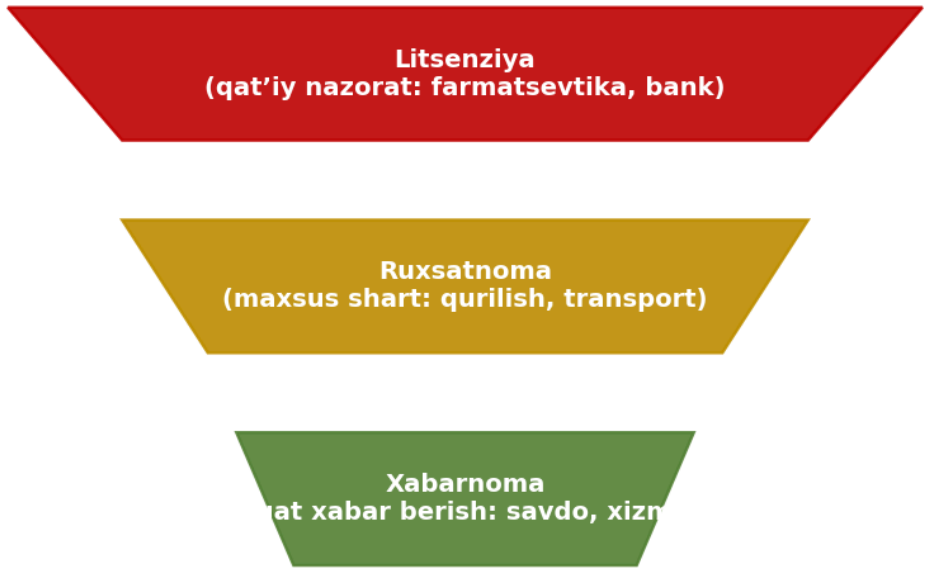
Davlat ro‘yxatidan o‘tkazish bosqichlari

1. 1. Nom tanlash va tekshirish: reestrda takrorlanmasligi, cheklovlar
2. 2. Ta’sis hujjatlari: Ustav, ta’sis shartnomasi, umumiy yig‘ilish qarori
3. 3. Onlayn ro‘yxatdan o‘tish: my.gov.uz, ariza ERI bilan imzolanadi; elektron guvohnoma va STIR
4. 4. Bank hisobvarag‘i: biznes va shaxsiy mablag‘ni aralashtirmaslik
5. 5. Litsenziya, ruxsatnoma yoki xabarnoma (zarur bo‘lsa)
6. 6. Faoliyatni tashkil etish: manzil, NKM, mehnat shartnomalari, hisob

Nom, ta’sis hujjatlari va hujjatlar to‘plami

- Nomda «O‘zbekiston Respublikasi», «Davlat», «Prezident» kabi so‘zlar mumkin emas
- Ustavda: nom, manzil, faoliyat turlari, ta’sischilar huquqi, ustav fondi, organlar
- Hamkorlar bo‘lsa: ulush, foyda taqsimoti, biznesdan chiqish, nizo shartlari alohida yoziladi
- Kerak: ariza, pasport/ID-karta va JShShIR, Ustav, ta’sischilar qarori, manzil hujjati
- Onlayn davlat boji olinmasligi ta’kidlangan — my.gov.uz da tekshiring

Litsenziya, ruxsatnoma va xabarnoma



4.3-rasm. Litsenziya, ruxsatnoma va xabarnoma — nazorat darajasi

Litsenziya, ruxsatnoma va xabardor qilish

- Litsenziya: yuqori xavfli turlar (bank, tibbiyot, ta’lim, farmatsevtika)
- Ruxsatnoma: ayrim faoliyat yoki harakatlar uchun
- Xabardor qilish: faoliyat boshlanishi haqida xabar, ruxsat kutilmaydi
- Ruxsatsiz faoliyat: jarima, to‘xtatish, jinoiy javobgarlik mumkin
- PF-214: 2026-yil 1-martdan muvofiqlikni ixtiyoriy oldindan baholash (pullik)

Litsenziya kerak-kerakmasligini ish boshlashdan oldin aniqlang

Raqamli platformalar

- my.gov.uz — davlat xizmatlari: ro‘yxatdan o‘tish, litsenziya, ijara, ma’lumotnomalar
- my.soliq.uz — soliq kabineti: hisobot, to‘lov, qarzdorlik, rejim tanlash, hisob-faktura
- ERI — qo‘lyozma imzoning huquqiy ekvivalenti
- ERIsiz onlayn ariza, elektron shartnoma va hisobot yo‘q
- ERI kaliti va parolini boshqa shaxsga bermang

Oddiy shartnomaning asosiy bo‘limlari

Bo‘lim	Nimani ko‘rsatish kerak	Odatiy xato
Tomonlar	Nom/F.I.Sh., STIR, manzil, vakolat asosi	Vakolatsiz shaxs imzosi
Predmet	Nima sotiladi/xizmat; miqdor, sifat, hajm	Noaniq ta’rif
Narx va to‘lov	Summa, QQS, muddat, usul, avans	To‘lov muddati yo‘q
Muddat	Bajarish va amal qilish muddati	«Kelishilgan muddatda»
Javobgarlik	Neustoyka, zararni qoplash	Umuman yozilmaydi
Nizolarni hal etish	Muzokara, da’vo, sud yoki arbitraj	«Qonunga muvofiq»
Yakuniy qoidalar	O‘zgartirish, bekor qilish, force majeure	Rekvizit va imzo unutiladi

4.3-jadval. Og‘zaki kelishuvga ishonmang, ERI bilan imzolash mumkin

Ro‘yxatdan keyingi majburiyatlar

- Soliq va statistik hisobotlarni tanlangan rejim bo‘yicha muddatida topshirish
- Har bir xodim bilan mehnat shartnomasi, «Yagona milliy mehnat tizimi»da ro‘yxat
- Daromad-xarajat hisobi va birlamchi hujjatlarni saqlash
- Litsenziya va ruxsatnoma muddatini kuzatish
- Manzil va rekvizit o‘zgarsa — rasmiy tartibda kiritish

Yangi tadbirkorlarning tipik xatolari

Xato	Oqibat
Ta’sis hujjatlarini shoshilinch tayyorlash	Ulush, dividend, chiqish bo‘yicha nizolar
Manzilni noto‘g‘ri ko‘rsatish	Soliq xavfi oshadi, QQS guvohnomasi muammosi
Ruxsatsiz litsenziyali faoliyat	Katta jarima, faoliyat to‘xtatiladi
Bank hisobi yo‘q, shaxsiy kartadan foydalanish	Qoidabuzarlik deb baholanish, hisob qiyinligi
Hisobotni kechiktirish	Jarima, hisobvaraq cheklanishi
Xodimni rasmiy ro‘yxatga olmaslik	Mehnat nizolari va javobgarlik

4.4-jadval

Intellektual mulk va tovar belgisi

- IM — nom, logotip, dizayn, texnologiya, ijodiy asar kabi nomoddiy aktivlar
- Turlari: tovar belgisi, patent, sanoat namunasi, mualliflik huquqi
- Ro‘yxatdan o‘tmagan nomni boshqa birov band qilib, taqiqlashi mumkin
- Bosqichlar: qidiruv, ariza, ekspertiza (bir necha oy), guvohnoma
- Nom va logotipni biznes bilan bir vaqtda rasmiylashtirishni boshlang

IM turlari va himoya usullari

IM turi	Nima himoyalanadi	Rasmiylashtirish
Tovar belgisi	Nom, logotip, shior	Ariza, ekspertiza, guvohnoma
Patent	Texnik ixtiro, yangi jarayon	Texnik tavsif, uzoqroq ekspertiza
Sanoat namunasi	Mahsulot yoki qadoq dizayni	Rasmiy ro‘yxatga olish
Mualliflik huquqi	Matn, kod, video, musiqa	Avtomatik; depozit tavsiya etiladi
Savdo siri	Retsept, mijozlar bazasi, algoritm	Maxfiylik shartnomasi, ichki tartib

4.5-jadval

Maxfiylik shartnomasi (NDA) amaliyoti

- Tajribali investor va akseleratorlar dastlab ko‘pincha NDA imzolamaydi
- Taqdimotda nozik texnik tafsilot (masalan, algoritm kodi) ochilmaydi
- Umumiy g‘oya va bozor imkoniyati ko‘rsatiladi
- Texnik amalga oshirish — jiddiy muzokaradan keyin

Franshiza orqali boshlash

Afzalliklari

- Sinovdan o‘tgan biznes-model, kamroq xavf
- Tezroq boshlash
- Brend tanilgan

Kamchiliklari

- Kamroq mustaqillik
- Boshlang‘ich haq
- Doimiy royalti (odatda tushumning 3–8%)

Franshiza shartnomasi va tekshiruv ro‘yxati

- Shartnomada: boshlang‘ich haq, royalti, hududiy eksklyuzivlik, qo‘llab-quvvatlash, muddat
- Boshqa franshiza oluvchilar natijasi — ular bilan bevosita suhbatlashing
- Yashirin xarajatlar: marketing fondiga badal, uskunani faqat beruvchidan olish
- Muddatidan oldin bekor qilish shartlari
- Mahalliy bozorga moslashtirish erkinligi (menyu, narx)

Xulosa: biznesni rasmiylashtirish

- Rasmiylashtirish — huquqiy himoya, bank, moliyalashtirish, hamkorlar ishonchi
- Shakl tanlash: javobgarlik, hamkorlar, soliq va kengayish rejasi
- O‘zini o‘zi band qilish va YaTT — boshlash uchun; MChJ — hamkor va xavf yuqori bo‘lsa
- PF-214 va my.gov.uz, my.soliq.uz, ERI ro‘yxatdan o‘tishni tezlashtirdi
- Litsenziya, shartnoma, hisob va soliq majburiyati tadbirkor zimmasida

Asosiy tushunchalar

YaTT – Yakka tartibdagi tadbirkor. (inglizcha: Sole proprietor)

Ustav fondi – Yuridik shaxsning ta’sischilar kiritgan mulk yoki pul hissasi. (inglizcha: Charter fund)

Elektron raqamli imzo (ERI) – Qo‘lyozma imzoning elektron ekvivalenti; hujjatlarni tasdiqlaydi. (inglizcha: Digital signature)

MChJ – Ta’sischilar hissasi doirasida javobgar bo‘lgan yuridik shaxs. (inglizcha: Limited liability company)

STIR – Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami. (inglizcha: Taxpayer ID)

Litsenziya – Muayyan faoliyat turini yuritish uchun davlat organi beradigan ruxsat. (inglizcha: License)

Asosiy tushunchalar

Maxfiylik shartnomasi – Maxfiy ma’lumotni oshkor qilmaslik bo‘yicha kelishuv. (inglizcha: NDA (Non-Disclosure Agreement))

Franshiza – Tayyor brend va tizimdan foydalanish huquqini haq evaziga berish. (inglizcha: Franchise)

Tovar belgisi – Brend nomi va logotipni himoyalovchi rasmiy ro‘yxatga olish. (inglizcha: Trademark)

Brend – Mahsulot yoki kompaniyaning mijoz ongidagi obrazi, nomi va obro‘si. (inglizcha: Brand)

Nazorat savollari

- Biznesni rasmiylashtirishning oltita afzalligini ayting.
- YaTT va MChJ o‘rtasidagi asosiy farqlar nimada? Har birining javobgarlik darajasini tushuntiring.
- Ustav fondining minimal miqdori bo‘yicha amaldagi qoidalar qanday?
- AJ qaysi holatda mos keladi va nima uchun yangi boshlovchiga odatda mos emas?
- “Biznesni 15 daqiqada boshlash” doirasidagi yetti xizmatni sanab bering.

Nazorat savollari

- Nom tanlashdagi asosiy qonuniy cheklovlar nimalardan iborat?
- Litsenziya, ruxsatnoma va xabardor qilish tartiblarining farqi nima?
- ERI nima va uni himoyalash nima uchun muhim?
- Shartnomaning asosiy bo‘limlarini ayting va har birida qanday xato qilinishi mumkinligini tushuntiring.
- Ro‘yxatdan o‘tgandan keyin tadbirkor zimmasidagi majburiyatlar qanday?